

1500098-74.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500098-74.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500098-74.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CARVALHO CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 6h00, no interior do imóvel situado na Rua Paulo Freire, n. 61/73, Veredas da Conquista, neste Município e Comarca de Indaiatuba-SP, GABRIEL CARVALHO CORREA, qualificado a fl. 17, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 12 invólucros plásticos contendo um total de 2 gramas de cocaína em forma de crack, 9 invólucros plásticos contendo 47,6 gramas de maconha, e 110 microtubos plásticos contendo um total de 27 gramas de cocaína, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 14/16, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, o denunciado residia no mencionado imóvel e guardava grande quantidade de entorpecentes no local. Ocorre que policiais civis investigavam investigação que apurava os responsáveis pelo armazenamento de drogas a serem posteriormente comercializadas no bairro Veredas da Conquista. O local, de difícil acesso, permitiu a identificação do imóvel de nº 73/61, que supostamente seria a "garagem" de entorpecentes. Assim, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo 1500021-65.2022.8.26.0248, por este I. juízo, policiais civis se dirigiam ao referido imóvel, onde foram recebidos pelo

denunciado. Em buscas pelo imóvel, os policiais encontraram 110 porções de cocaína, 9 porções de maconha e 12 pedras de crack, todas embaladas para venda. Foi também encontrada uma balança de precisão, uma faca utilizada para o corte de droga prensada, a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e uma caixa vazia de rádios comunicadores. Em conversa informal com o acusado, apuraram que na noite anterior, guardas-civis estiveram naquele mesmo bairro e efetuaram a prisão de Jorge Deyvidson Jeronimo Nunes, padrao de GABRIEL, também pela prática do tráfico de drogas. Diante do exposto, denunciou GABRIEL CARVALHO CORREA como incurso no artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e requeiro seja instaurado o processo, nos termos dos artigos 56 e seguintes da referida Lei, notificando-o para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da tráfico privilegiado e fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 80/82.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado GABRIEL CARVALHO CORREA disse que apenas guardava os entorpecentes em troca de remuneração, visto que passava por dificuldades financeiras.

As testemunhas WAGNER CESAR MARIA DINIZ, e Eduardo Donizete Dias disseram ter ido ao local cumprir mandado de busca. No local estava o réu. Encontraram o entorpecente ilícito na casa do acusado.

Bem provado o delito.

Houve confissão, nos termos do interrogatório, ocasião em que o réu disse que guardava o entorpecente ilícito em troca de remuneração.

Os policiais civis confirmaram o encontro do entorpecente ilícito na casa do acusado, narrando que estavam agindo em cumprimento de mandado de busca.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminoso.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 31). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, incide a súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 – Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO GABRIEL CARVALHO CORREA à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 3 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA